CONTRATO MARCO DE SUMINISTRO DE MATERIAL DE OFICINA

En Madrid, a 10 de febrero de 2025.

REUNIDOS

De una parte, DISTRIBUIDORA ALBORADA S.L., con CIF B-00000001 y domicilio en calle Ficticia 12, 28001 Madrid, representada por Dña. Lucía Fernández Peña, en calidad de directora de compras (en adelante, «el Cliente»).

De otra parte, SUMINISTROS ANDINOS S.A., con CIF A-00000002 y domicilio en avenida Imaginaria 45, 28020 Madrid, representada por D. Martín Ibáñez Robles, en calidad de consejero delegado (en adelante, «el Proveedor»).

Ambas partes se reconocen capacidad suficiente para obligarse y acuerdan las siguientes cláusulas.

Cláusula 1. Objeto

1.1. El Proveedor se obliga a suministrar al Cliente papel, tóner, material de escritura, archivadores y mobiliario ligero de oficina, según los pedidos que el Cliente realice a través del portal de compras.

1.2. Los precios unitarios figuran en el Anexo I y solo podrán revisarse una vez al año, previa comunicación escrita con la documentación que justifique la variación de costes.

1.3. El Proveedor entregará los pedidos en el almacén del Cliente en Getafe en un plazo máximo de cinco días hábiles desde su confirmación.

Cláusula 2. Duración y renovación

2.1. El contrato entra en vigor el 1 de marzo de 2025 y tendrá una duración inicial de veinticuatro meses, hasta el 28 de febrero de 2027.

2.2. Llegado su vencimiento, el contrato se prorrogará tácitamente por periodos sucesivos de doce meses si ninguna de las partes manifiesta su voluntad contraria en la forma prevista en la cláusula 3.

Cláusula 3. Preaviso

3.1. Cualquiera de las partes podrá oponerse a la prórroga o resolver el contrato sin causa mediante notificación escrita a la otra parte con un preaviso mínimo de sesenta (60) días naturales.

3.2. La notificación se enviará por burofax o por correo electrónico certificado a las direcciones indicadas en el encabezamiento. Los pedidos confirmados antes de la notificación se atenderán en las condiciones pactadas.

Cláusula 4. Penalizaciones por retraso

4.1. Si el Proveedor no entrega un pedido en el plazo de la cláusula 1.3, abonará al Cliente una penalización del 1,5 % del importe del pedido por cada semana completa de retraso.

4.2. La suma de las penalizaciones de un mismo pedido no podrá superar el 15 % de su importe. Superadas cuatro semanas de retraso, el Cliente podrá cancelar el pedido sin coste alguno.

4.3. Las penalizaciones se descontarán de la factura siguiente y no excluyen la indemnización de los daños que el retraso cause.

Cláusula 5. Confidencialidad

5.1. Las partes guardarán secreto sobre la información comercial, técnica y económica que conozcan con motivo del contrato, y solo la usarán para cumplirlo.

5.2. Esta obligación se mantendrá durante la vigencia del contrato y durante los cinco años siguientes a su terminación, cualquiera que sea la causa.

Cláusula 6. Forma de pago

6.1. El Proveedor emitirá una factura por cada pedido entregado. El Cliente pagará cada factura mediante transferencia bancaria en el plazo de treinta días naturales desde la fecha de recepción.

6.2. Las facturas incorrectas o sin número de pedido se devolverán y el plazo de pago empezará a contar desde la recepción de la factura corregida.

Cláusula 7. Legislación aplicable y jurisdicción

7.1. El contrato se rige por la legislación española.

7.2. Para cualquier controversia derivada de su interpretación o cumplimiento, las partes se someten a los Juzgados y Tribunales de Madrid capital, con renuncia a cualquier otro fuero.

Firmas

Y en prueba de conformidad, ambas partes firman el presente contrato por duplicado y a un solo efecto en Madrid, en el lugar y la fecha indicados en el encabezamiento.

Por el Cliente: Lucía Fernández Peña. Por el Proveedor: el representante indicado en el encabezamiento.